

보안관제서비스 정보처리업무 위탁계약서

제 1 조 (목적)

본 계약은 주식회사 모인(이하 “위탁자”)과 주식회사 싸이버원(이하 “수탁자”) 간에 전자금융거래법, 개인정보보호법 및 관련 법령에 따라 위탁자가 보안관제서비스에 대한 업무를 수탁자에게 위탁함에 있어, 관련 법령에 따른 필수 사항을 포함하고, 양 당사자의 권리, 의무 및 책임을 명확히 규정하여 위탁 업무의 원활한 수행을 목적으로 한다.

제 2 조 (위탁 업무의 범위)

- ① 위탁자는 본 계약에 따라 수탁자에게 다음 각 호의 업무(이하 "본건 위탁업무")를 위탁한다.
 1. 보안관제서비스
 2. 고객 정보의 수집, 저장, 처리 및 관리
 3. 전자지급결제수단의 발행 및 관리
 4. 전자금융거래 관련 데이터 분석 및 보고
 5. 기타 위탁자와 수탁자가 합의한 업무
- ② 수탁자는 위탁 업무를 수행함에 있어 관련 법령 및 위탁자가 제공한 업무 처리 기준, 지시사항을 준수하여 본건 위탁업무를 신의 성실하게 수행하여야 한다.
- ③ 위탁업무의 구체적인 내용과 목적, 범위는 별도의 업무 위탁 명세서(첨부)에 따른다.
- ④ 위탁자와 수탁자는 필요한 경우 서면으로 위탁 업무에 관한 부속합의서를 체결하여 본건 위탁업무의 내용이나 범위를 변경할 수 있다.

제 3 조 (계약 기간)

- ① 본 계약은 계약 체결일로부터 효력을 발생하며, 계약기간은 1 년으로 한다.
- ② 본 계약은 계약 기간 만료 30 일 전까지 상대방에게 서면으로 계약해지 또는 계약내용 변경에 대한 의사표시를 하지 않는 경우 동일한 조건으로 1 년간 자동 연장된다.

제 4 조 (위탁 비용 및 지급 방법)

본건 위탁업무와 관련하여 수탁자는 위탁자에게 위탁 업무 수행에 따른 비용 청구서를 제출하고, 위탁자는 이를 검토 후 지급하기로 하며, 세부적인 위탁 비용 및 지급 방법은 별첨 1 을 따른다.

제 5 조 (정보 제공 및 기록유지)

- ① 위탁자와 수탁자는 위탁업무 수행을 위해 필요한 자료와 정보를 서면 또는 전자적 방식으로 요청·제공할 수 있다. 다만, 관련 법령에서 별도로 정한 경우에는 그에 따른다.
- ② 수탁자는 본건 위탁업무 수행 내역을 기록하고 해당 기록을 적정하게 유지·관리하여야 하며, 위탁자의 요청 시 유지·관리하고 있는 기록을 위탁자에게 지체없이 제공하여야 한다.

제 6 조 (위탁업무 수행 목적 외 정보처리 금지)

수탁자는 본건 위탁업무 수행을 위하여 필요한 범위 내에서만 위탁자로부터 제공받은 자료와 정보(개인정보 포함)를 처리하여야 하고, 본건 위탁업무 범위를 초과하거나 위탁업무 수행 목적 외로 정보를 이용하거나 제 3 자에게 제공하여서는 아니 된다.

제 7 조 (위험 관리 및 내부통제)

- ① 수탁자는 위탁업무 수행과 관련된 위험을 사전에 분석하고, 이를 관리하기 위한 내부 통제 절차를 마련해야 한다.
- ② 위탁자는 수탁자의 내부통제 시스템을 점검할 수 있으며, 수탁자는 이에 성실히 협조해야 한다.

제 8 조 (재위탁 제한)

- ① 수탁자는 위탁자의 사전 서면 동의 없이 위탁 받은 업무를 제 3 자에게 양도하거나 재위탁 할 수 없다.
- ② 수탁자가 본건 위탁업무 전부 또는 일부를 제 3 자에게 재위탁 하는 경우 해당 사실을 재위탁계약 체결 7 일 전까지 위탁자에게 사전 통보하고 동의를 받아야 한다.
- ③ 위탁자가 재위탁에 동의한 경우라도 수탁자는 재위탁 업체의 관리·감독 책임을 부담하며, 재위탁 업체 또한 본 계약에서 정한 수탁자의 의무와 책임을 준수할 것을 확약하여야 한다.

제 9 조 (위탁업무의 연속성 유지 및 비상계획)

- ① 수탁자는 본건 위탁업무의 연속성을 유지하기 위하여 백업시스템, 비상계획 및 절차를 수립·유지하여야 한다.
- ② 수탁자는 위탁 업무 수행 중 보안 사고, 시스템 장애, 고객 정보 유출 등의 사고가 발생한 경우 즉시 위탁자에게 통보해야 한다.

- ③ 사고 발생 시 수탁자는 위탁자의 지시에 따라 신속하게 대응하며, 피해를 최소화하기 위한 조치를 수행해야 한다.

제 10 조 (개인정보 보호 조치)

- ① 수탁자는 위탁 업무 수행 과정에서 접근한 개인정보를 엄격히 보호하여야 하며, 위탁업무 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제 3 자에게 제공할 수 없다.
- ② 수탁자는 위탁 업무 수행을 위해 제공되는 개인정보에 대한 접근권한을 본건 위탁업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 제한하고, 접근권한을 관리하기 위한 조치를 취해야 한다.
- ③ 수탁자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록(이하 “개인정보 보호”) 다음 각 호의 기술적·관리적 보호조치를 실행하여야 한다.
 - 1. 전산실, 자료보관실 등 개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관장소에 대한 출입통제 절차 수립·운영
 - 2. 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금 장치가 있는 안전한 장소에 보관
 - 3. 개인정보에 대한 접속기록 보관
 - 4. 개인정보 보호를 위한 접근통제 및 암호화 조치
 - 5. 개인정보 보호를 위한 내부정책 수립 및 이행
 - 6. 개인정보 처리 담당자에 대한 교육 및 감독
 - 7. 기타 개인정보보호법 및 관련 법령에 따른 개인정보 보호를 위한 안전성 확보 조치
- ④ 위탁자는 본건 업무위탁 관련 개인정보 보호를 위해 1 년에 1 회 수탁자를 교육할 수 있으며, 수탁자는 이에 응하여야 한다. 다만, 위탁자의 동의 하에 수탁자는 자체 교육을 실시할 수 있으며, 이 경우 교육에 대한 증빙을 위탁자에게 제출하여야 한다.

제 11 조 (위탁 업무의 감독)

- ① 위탁자는 다음 각 호의 사항을 포함한 수탁자의 위탁 업무 수행 상황을 감독할 수 있으며, 필요한 경우 시정을 요구할 수 있다.
 - 1. 개인정보의 처리 현황
 - 2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
 - 3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
 - 4. 목적외 이용제공 및 재위탁 금지 준수여부
 - 5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
 - 6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항
- ② 수탁자는 위탁자의 감독 요구에 성실히 응하여야 하며, 감독 결과에 따른 시정 조치를

신속히 이행하여야 한다.

- ③ 위탁자는 수탁자의 보안관리 상태 및 정보폐기 또는 반납 이행여부 등을 확인하기 위해 관련 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 연 1 회 자료제출을 요구하거나 필요시 수탁자의 작업장에 대한 현장 실사를 할 수 있으며, 수탁자는 이에 적극 협조하여야 한다.

제 12 조 (감독당국에 대한 협력 의무)

수탁자는 본건 위탁업무와 관련하여 금융감독원 등 감독당국의 검사 요구 및 자료제출 요구가 있는 경우 이를 수용하고 적극 협조하여야 한다.

제 13 조 (정보 파기 및 반환)

위탁 업무 종료 시 또는 계약 해지 시 수탁자는 위탁업무와 관련하여 위탁자로부터 제공받았거나 보유하고 있는 자료 및 정보(개인정보 포함)를 즉시 위탁자에게 반환하거나 복구가 불가능한 방식으로 파기하여야 하며, 이를 파기하는 경우 파기 후 지체없이 위탁자에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제 14 조 (계약의 변경)

본 계약의 내용은 양 당사자의 서면 합의에 의하여 변경될 수 있다.

제 15 조 (계약의 해지)

- ① 다음 각 호의 1 에 해당하는 사유가 발생한 경우, 위탁자 또는 수탁자는 상대방에 대한 서면통지에 의하여 본 계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있다.
 - 1. 당사자 일방이 계약상의 의무를 위반하거나 이행하지 않아 이에 대해 상대방에게 시정 요구를 하였음에도 불구하고 시정되지 않는 경우
 - 2. 당사자 일방이 사전동의 없이 본 계약상의 권리나 의무를 제 3 자에게 양도하거나 재위탁한 경우
 - 3. 당사자 일방에게 지급거절, 파산절차, 회생절차 개시 등의 사유가 발생하여 계약을 계속 이행하기 어려운 경우
- ② 위탁자 또는 수탁자는 경영상의 이유 등 본 계약을 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우 상호 합의하여 본 계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있다.
- ③ 위탁자는 제 1 항 또는 제 2 항 이외에 객관적으로 인정될 수 있는 불가피한 사정이 발생하여 계약을 해지할 필요가 있는 경우 수탁자에게 해지 사유가 포함된 서면을 해지일 1 개월 전에 통지하여 계약을 해지할 수 있다.

- ④ 본 조에 따른 계약의 해지는 상대방에 대한 손해배상의 청구에 영향을 미치지 않는다.

제 16 조 (손해배상)

- ① 수탁자는 본 계약을 위반하거나, 고의 또는 과실로 본 계약상의 의무를 이행하지 않거나 불완전하게 이행하여 위탁자에게 손해를 발생시킨 경우 그 손해 및 이와 관련하여 발생한 일체의 비용(변호사 비용을 포함하여 배상청구와 관련된 소송 등 절차에서 발생한 비용을 포함함)을 배상하여야 한다.
- ② 수탁자는 본건 위탁업무를 수행하는 과정에서 제 3 자(개인정보 주체 포함)에게 손해를 가한 경우 그 손해를 배상하여야 하고, 이로 인한 손해배상책임으로부터 위탁자 및 위탁자의 임직원, 대리인을 면책시켜야 한다.
- ③ 제 2 항에도 불구하고 위탁자(임직원, 대리인을 포함함)가 제 3 자로부터 손해배상청구를 당하여 제 3 자에게 직접 손해를 배상한 경우, 위탁자는 사후적으로 수탁자에게 그로 인한 손해배상액의 구상을 청구할 수 있다.
- ④ 수탁자는 재수탁자가 본건 위탁업무를 수행하면서 위탁자 또는 제 3 자에게 발생시킨 손해에 대하여 수탁자에 의해 발생한 손해와 동일하게 제 1 항 및 제 2 항의 책임을 연대하여 부담한다.

제 17 조 (이해상충 방지)

수탁자는 본건 위탁업무 수행으로 인한 이해상충을 방지하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

제 18 조 (비밀유지)

수탁자는 본 계약과 관련하여 취득한 위탁자의 경영정보, 계약 및 업무내용에 대한 모든 정보, 수탁자가 본건 위탁업무를 수행하며 알게 된 위탁자의 고객정보 및 기타 위탁자로부터 취득한 위탁자의 영업비밀 등을 계약기간 중은 물론 계약이 종료된 후에도 위탁자의 서면동의 없이 제 3 자에게 제공하거나 본 계약 이행을 위한 목적 이외의 용도로 사용할 수 없다. 다만 법령, 법원의 명령 또는 판결, 감독당국의 요구 등 정보제공이 강제되는 경우는 예외로 하며, 이러한 경우에도 수탁자는 위탁자에게 통지한 후 요청 자료를 제공하여야 한다.

제 19 조 (자료 등에 대한 소유권)

본건 위탁업무와 관련하여 발생하거나 산출된 자료 및 제반결과물에 대한 소유권 및 지적재산권은 위탁자에게 귀속되고, 수탁자는 위탁자로부터 본건 위탁업무를 수행함에

있어서 위탁자의 사전 서면동의 없이 위탁자의 물적설비 및 지적재산권 전부 또는 일부를 본건 위탁업무 목적 이외에 사용하거나 제 3 자에게 제공할 수 없다.

제 20 조 (계약의 해석)

본 계약서 내용의 해석상 이견이 있는 사항 또는 본 계약서에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 관련 법령 및 감독당국의 지침에 따르며, 이러한 규정이 없는 경우 양 당사자간의 합의에 의하여 결정한다.

제 21 조 (분쟁의 해결 및 관할법원)

본 계약에 따른 당사자간의 분쟁이 발생할 경우 계약 당사자는 신의와 성실로써 상호 원만한 합의에 의하여 해결하되, 분쟁으로 인하여 소송이 제기되는 경우 위탁자의 소재지를 관할하는 법원을 제 1 심 관할법원으로 한다.

(기명날인 또는 서명을 위하여 이하 여백)

위탁자와 수탁자는 이 계약서의 각 조항을 충분히 이해하고 계약을 체결하였음을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고 기명 날인하여 각 1부씩 보관하기로 한다.

2025. 04. 08

“위탁자”

주식회사 모인

주소: 서울특별시 강남구 선릉로 111 길 32, 4,5 층
(논현동, 송현빌딩)

대표이사 : 서 일 석



“수탁자”

주식회사 싸이버원

주소: 서울 서초구 효령로 39, 싸이버원빌딩

대표이사 : 육 동 현

